GROUP LINK:

https://chat.whatsapp.com/H25wab3U4iO6DH363lzZ6t?s=cl&p=a&mlu=4&ilr=4

SOLVED BY: BLACK DRAGON

SEMESTER: SPRING 2026

COURSE CODE: 2951

Part I — Multiple Choice Questions

درست جوابات کا جدول:

سوال نمبر	درست آپشن	سوال نمبر	درست آپشن
Q1	(D)شرعی حکم سے متعلق سوال	**Q21**	(C)شرعی رہنمائی
Q2	(A)شرعی مسائل کی وضاحت	**Q22**	(B)دلائل کا جائزہ لینا
Q3	(D)مضبوط دلیل	**Q23**	(C)معاملات کی شرعی رہنمائی
Q4	(D)معتبر شرعی دلائل	**Q24**	(B)موضوعی تنظیم
Q5	(A)شرعی اعمال	**Q25**	(A)مضبوط رائے سمجھنے کے لیے
Q6	(C)عربی	**Q26**	(D)استدلال کو منظم کرنا
Q7	(B)باہمی رضامندی	**Q27**	(B)حقِ زوجیت کا اعتراف
Q8	(C)ایجاب و قبول	**Q28**	(D)تعلق کا اظہار
Q9	(A)عقد نکاح کا خاتمہ	**Q29**	(B)ازدواجی تعلق کی بحالی
Q10	(B)عدت میں رجوع کرنا	**Q30**	(C)خاندانی حقوق کا تحفظ
Q11	(C)بعض باتوں کی پابندی	**Q31**	(B)باہمی رضامندی
Q12	(B)رجعی اور بائن	**Q32**	(A)احکام کی وضاحت
Q13	(A)علم	**Q33**	(C)عدل اور امن
Q14	(C)شرعی احکام	**Q34**	(B)حقائق کی تصدیق
Q15	(A)اسلامی ریاست یا مجاز عدالت	**Q35**	(D)قانون کی حرمت
Q16	(A)جرم کا ثبوت	**Q36**	(B)حد کے نفاذ سے اجتناب

WHATSAPP NO: 03180953476

Q17	(A)مالی معاوضہ	**Q37**	(B)شرعی حکمت
Q18	(C)قرآن و سنت	**Q38**	(D)انصاف اور مصالحت
Q19	(C)ایسے جرائم میں جن کی مقررہ حد نہ ہو	**Q39**	(D)نوعیتِ جرم
Q20	(D)قانون کی پاسداری اور امن عامہ	**Q40**	(C)غیر متعین سزا

Part II — Restricted Response Questions

.Q2ایک اسلامی مالیاتی ادارہ نئی ڈیجیٹل کرنسی متعارف کرانے پر غور کر رہا ہے۔ اجتہاد کے تصور کو بروئے کار لاتے ہوئے سمجھائیں کہ اس نئی صورت حال کی شرعی حیثیت متعین کرنے کے لیے کن مراحل سے گزرنا ہوگا۔

جواب:

1. **ڈیجیٹل کرنسی کی ماہیت اور نوعیت کا ادراک :**اجتہاد کا پہلا مرحلہ مسئلے کی بنیاد کو سمجھنا ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کے کام کرنے کا طریقہ کار، اس کی پشت پناہی، اور اس میں مالیت (الثمنیہ) کے عناصر پائے جاتے ہیں یا نہیں، اس کا بغور جائزہ لیا جائے گا۔
2. **قرآن و سنت کے عمومی نصوص سے رہنمائی :**چونکہ ڈیجیٹل کرنسی کا براہ راست ذکر نصوص میں نہیں، اس لیے تجارت، مبادلہ، اور مالیات سے متعلق قرآن و سنت کے عمومی اصولوں (جیسے غرر، سود اور جوئے کی ممانعت) کی روشنی میں اسے پرکھا جائے گا۔
3. **قیاس اور سابقہ فقہی نظائر کا اطلاق :**موجودہ کاغذی کرنسی، سونے چاندی کے احکام اور ماضی کی دیگر کرنسیوں پر قیاس کرتے ہوئے ڈیجیٹل کرنسی کے شرعی احکام مستنبط کیے جائیں گے تاکہ زر کے احکام کا اطلاق دیکھا جا سکے۔
4. **مقاصدِ شریعہ اور مصلحتِ عامہ کا جائزہ :**اس بات کی تحقیق کی جائے گی کہ اس کرنسی کا استعمال لوگوں کے مال کے تحفظ کے اسلامی مقصد (حفظِ مال) کو پورا کرتا ہے یا یہ معیشت میں دھوکہ دہی اور عدم استحکام کا باعث بنتا ہے۔
5. **شرعی اور معاشی ماہرین کی مشترکہ مشاورت :**چونکہ یہ ایک پیچیدہ معاشی مسئلہ ہے، اس لیے اجتماعی اجتہاد کی ضرورت ہوگی۔ علمائے دین اور جدید معیشت دان مل کر غوروخوض کریں گے

تاکہ تمام تکنیکی اور شرعی پہلوؤں کا احاطہ کیا جا سکے۔

6. **حتمی شرعی حکم کا استنباط :**تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد شرعی اصولوں کی روشنی میں اس ڈیجیٹل کرنسی کے جواز، عدم جواز، یا مخصوص شرائط کے ساتھ استعمال کے بارے میں ایک واضح شرعی حکم یا فتویٰ صادر کیا جائے گا۔

Q3.ایک شوہر شدید غصے کی حالت میں طلاق کے الفاظ ادا کر دیتا ہے اور بعد میں دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا مقصد ازدواجی تعلق ختم کرنا نہیں تھا۔ طلاق کے متعلقہ احکام کو سامنے رکھتے ہوئے واضح کریں کہ اس صورتِ حال کی شرعی حیثیت کس طرح متعین کی جائے گی۔

جواب:

1. **غصے کی مختلف کیفیات اور درجات کا تعین :**شرعی اعتبار سے غصے کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ شوہر کا غصہ معمولی تھا، درمیانہ تھا، یا اس قدر شدید (اغلاق) تھا کہ وہ عقل و شعور کھو بیٹھا تھا۔
2. **شدید غصے (اغلاق) کی حالت میں طلاق کا شرعی حکم :**اگر شوہر کا غصہ اس حد تک شدید تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس مکمل طور پر کھو چکا تھا اور اسے اپنے الفاظ کا ادراک نہیں تھا، تو فقہی اصولِ 'لا طلاقفي إغلاق' کے تحت طلاق واقع نہیں ہوگی۔
3. **الفاظِ طلاق کی نوعیت (صریح یا کنایہ) :**یہ جائزہ لیا جائے گا کہ شوہر نے طلاق کے واضح (صریح) الفاظ استعمال کیے یا مبہم (کنایہ)۔ صریح الفاظ میں نیت کی محتاجی نہیں ہوتی، جبکہ کنایہ الفاظ میں طلاق واقع ہونے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔
4. **شوہر کی نیت اور دعوے کا شرعی جائزہ :**اگر غصہ درمیانے درجے کا تھا اور الفاظ کنایہ تھے، تو شوہر کے اس دعوے کو اہمیت دی جائے گی کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی۔ لیکن اگر الفاظ صریح تھے اور غصہ قابو سے باہر نہیں تھا، تو دعویٰ قابلِ قبول نہیں ہوگا۔
5. **حالات و واقعات اور قرائن کی چھان بین :**شوہر کے دعوے کی سچائی کو پرکھنے کے لیے موقع پر موجود قرائن، جھگڑے کی نوعیت اور سیاق و سباق کا بغور جائزہ لیا جائے گا تاکہ صورتحال واضح ہو سکے۔
6. **قاضی یا مفتی کے ذریعے حتمی فیصلے کا صادر ہونا :**اس طرح کے حساس خاندانی معاملات میں

فریقین خود فیصلہ کرنے کے بجائے مستند مفتی یا قاضی کے سامنے تمام تفصیلات پیش کریں گے تاکہ شریعت کی روشنی میں طلاق کے واقع ہونے یا نہ ہونے کا حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔

Q4. ایک ڈرائیور کی غفلت کے نتیجے میں ٹریفک حادثہ پیش آتا ہے جس سے ایک شخص جاں بحق ہو جاتا ہے۔ قصاص و دیت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے واضح کریں کہ اس واقعے کی قانونی نوعیت کس طرح متعین کی جا سکتی ہے۔

جواب:

1. **واقعے کی نوعیت؛ قتلِ خطاء کے زمرے میں شمولیت :**ٹریفک حادثے میں موت عموماً جان بوجھ کر (ارادتاً) نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک حادثہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی قانونِ فوجداری کی رو سے اسے "قتلِ خطاء" (غلطی سے ہونے والا قتل) تصور کیا جائے گا۔
2. **غفلت اور لاپرواہی کا قانونی جائزہ :**قانونی نوعیت متعین کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ حادثہ واقعی ڈرائیور کی غفلت (جیسے تیز رفتاری، اشارہ توڑنا) کا نتیجہ تھا یا کسی ناگہانی آفت کا۔ غفلت ثابت ہونے پر ہی وہ ذمہ دار ٹھہرے گا۔
3. **قصاص کے اطلاق کی شرائط کا فقدان :**قصاص (جان کے بدلے جان) صرف جان بوجھ کر کیے گئے قتل (قتلِ عمد) میں واجب ہوتا ہے۔ چونکہ ٹریفک حادثے میں ڈرائیور کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، اس لیے اس پر قصاص کا قانون لاگو نہیں ہوگا۔
4. **ورثاء کو دیت (خون بہا) کی ادائیگی کا لزوم :**قتلِ خطاء کی صورت میں شریعت مقتول کے ورثاء کی مالی داد رسی کے لیے دیت ادا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ ڈرائیور کی غلطی ثابت ہونے پر اس پر یا اس کی عاقلہ/انشورنس پر مقررہ دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔
5. **ڈرائیور پر شرعی کفارے کی پابندی :**مالی معاوضے (دیت) کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی اور توبہ کے طور پر ڈرائیور پر شرعی کفارہ (جیسے مسلسل دو ماہ کے روزے رکھنا) بھی لازم ہوگا جو کہ قتلِ خطاء کا لازمی حصہ ہے۔
6. **تعزیری سزا کا امکان :**اگر ڈرائیور کی غفلت مجرمانہ حد تک تھی (مثلاً نشے کی حالت میں ڈرائیونگ)، تو قاضی یا ریاست کو اختیار ہے کہ قانون کی بالادستی اور دوسروں کے لیے عبرت کی خاطر اسے مناسب تعزیری سزا (قید یا جرمانہ) بھی دے۔

WHATSAPP NO: 03180953476

Q5. بعض فقہی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں صریح نص موجود نہیں ہوتی، اس لیے اجتہادی صلاحیت اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ عدالتی فیصلوں میں اجتہاد کے کردار کو نمایاں کریں اور اس کے عملی فوائد واضح کریں۔

جواب:

1. **نئے قانونی مسائل کے حل میں اجتہاد کی ناگزیریت :** دورِ حاضر میں معیشت، سائنس، اور معاشرت میں نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن کا براہ راست ذکر صریح نصوص میں نہیں ہوتا۔ عدالتوں کے لیے ان مسائل کا شرعی اور قانونی حل نکالنے کے لیے اجتہاد ازحد ضروری ہے۔
2. **اسلامی قانون کی وسعت اور لچک کا مظاہرہ :** عدالتی فیصلوں میں اجتہاد کا کردار اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ اسلامی قانون جامد نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر دور اور ہر خطے کے مسائل کو شریعت کے مقاصد کے تحت حل کرنے کی بھرپور لچک موجود ہے۔
3. **قیاس اور سابقہ نظائر کے ذریعے مؤثر احکام کا نفاذ :** قاضی (جج) اپنی اجتہادی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے نئے مقدمات کو سابقہ فقہی نظائر اور قیاس کی بنیاد پر حل کرتے ہیں، جس سے عدالتی نظام میں تسلسل اور ربط پیدا ہوتا ہے۔
4. **انسانی فلاح اور مقاصدِ شریعہ کا حصول :** اجتہاد کے ذریعے عدالتی فیصلوں میں شریعت کے بنیادی مقاصد (جان، مال، عقل، دین، اور نسل کے تحفظ) کو یقینی بنایا جاتا ہے، جو معاشرے میں حقیقی عدل و انصاف کے قیام کا باعث بنتا ہے۔
5. **قانون سازی کے لیے نئی جہتوں کا تعین :** عدالتوں میں ہونے والا اجتہاد صرف ایک مقدمے تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ مستقبل کے لیے ایک قانونی نظیر (Precedent) بن جاتا ہے، جس سے ریاستی قانون سازی اور نظامِ عدل کو رہنمائی ملتی ہے۔
6. **معاشرتی جمود کا خاتمہ اور عصرِ حاضر سے ہم آہنگی :** عدالتی اجتہاد کا سب سے بڑا عملی فائدہ یہ ہے کہ یہ معاشرے کو جمود کا شکار ہونے سے بچاتا ہے اور اسلامی قانون کو جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق فعال اور کارآمد بناتا ہے۔

Part III — Extended Response Questions

WHATSAPP NO: 03180953476

Q6. ایک جامعہ میں فقہ کے نصاب پر نظرِ ثانی کے دوران اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ فقہ کو محض احکامِ شرعیہ کا مجموعہ قرار دیتا ہے جبکہ دوسرا اسے بدلتے ہوئے انسانی مسائل کے حل کا مؤثر ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس اختلاف کی فکری بنیادوں کو پرکھیے، دونوں زاویوں کا موازنہ کیجیے اور یہ طے کیجیے کہ فقہ کی اصل نوعیت کو کون سا موقف زیادہ بہتر انداز میں پیش کرتا ہے۔

جواب:

1. **اختلاف کی فکری بنیاد اور دو مختلف آراء کا تعارف:**

فقہ کے نصاب پر پیدا ہونے والا یہ اختلاف دراصل علمِ فقہ کے مطالعے کے دو مختلف مکاتبِ فکر کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک گروہ کا رجحان روایتی اور ظاہری علوم کی طرف ہے، جبکہ دوسرا گروہ مقاصدِ شریعہ اور دین کے عملی و ارتقائی پہلو پر زور دیتا ہے۔

2. **پہلا موقف؛ فقہ محض احکامِ شرعیہ کا مجموعہ ہے:**

اس گروہ کی فکری بنیاد اس تصور پر قائم ہے کہ فقہ صرف ماضی کے فقہاء کی آراء اور مستنبط کردہ احکام (حلال، حرام، فرض، مکروہ وغیرہ) کا ایک مقدس تاریخی ذخیرہ ہے۔ ان کے نزدیک نصابِ فقہ کا مقصد صرف ان کلاسیکی احکام کو یاد کرنا اور عبادات و معاملات میں انہی کی من و عن پیروی کرنا ہے۔

3. **دوسرا موقف؛ فقہ عصری مسائل کے حل کا ذریعہ ہے:**

دوسرے گروہ کی فکری بنیاد فقہ کی حرکیات اور مقاصدِ شریعہ پر مبنی ہے۔ یہ گروہ سمجھتا ہے کہ فقہ کوئی جامد شے نہیں بلکہ قرآنی اصولوں کی روشنی میں انسانی عقل کے استعمال (اجتہاد) کا نام ہے۔ اس کا اصل مقصد ہر دور کے معاشی، سماجی، اور سائنسی چیلنجز کا شرعی اور قابلِ عمل حل پیش کرنا ہے۔

4. **دونوں زاویوں اور نقطہ ہائے نظر کا تقابلی جائزہ:**

پہلا موقف فقہ کی تاریخی اہمیت اور شرعی نصوص کے تقدس کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن جدید مسائل سے چشم پوشی کے باعث یہ رویہ معاشرے میں جمود پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس، دوسرا موقف شریعت کی لچک اور آفاقیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر صرف روایتی موقف کو اپنایا جائے تو اسلام جدید دور کی رہنمائی سے قاصر نظر آئے گا، اور اگر صرف دوسرے کو اپنایا جائے تو دین کی بنیادی روایات سے کٹ جانے کا خطرہ ہے۔

WHATSAPP NO: 03180953476

5. **مقاصدِ شریعہ اور اجتہادی صلاحیت کی اہمیت:**

اسلامی قانون کا اصل مقصد انسانی فلاح ہے۔ صحابہ کرام اور آئمہ مجتہدین نے محض پرانے فتاویٰ پر انحصار نہیں کیا بلکہ اپنے ادوار کے نت نئے مسائل کو اجتہاد کے ذریعے حل کیا۔ لہٰذا فقہ کی تعلیم کا مقصد صرف پرانے فتووں کی تکرار نہیں بلکہ طلباء میں وہ اجتہادی فہم پیدا کرنا ہے جس سے وہ آج کے مسائل حل کر سکیں۔

6. **نتیجہ؛ فقہ کی اصل نوعیت اور متوازن ترین موقف:**

دونوں آراء کا بغور جائزہ لینے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ **دوسرا موقف (فقہ جدید مسائل کے حل کا ذریعہ ہے)** فقہ کی اصل اور وسیع تر نوعیت کو زیادہ بہتر اور جامع انداز میں پیش کرتا ہے۔ تاہم، سب سے کامل اور متوازن نقطہ نظر ان دونوں کا امتزاج ہے۔ علمِ فقہ بنیاد کے طور پر احکامِ شرعیہ کا مجموعہ بھی ہے اور عملی تطبیق کے طور پر نت نئے مسائل کے حل کا ذریعہ بھی۔ لہٰذا نصاب ایسا مرتب ہونا چاہیے جو طالب علم کو کلاسیکی فقہی سرمائے سے جوڑے رکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں دورِ حاضر کے مسائل حل کرنے کی اجتہادی صلاحیت بھی بیدار کرے۔

WHATSAPP NO: 03180953476